COMMISSION BANCAIRE

LIGNES DIRECTRICES N° 01/2025 DU 06 AVRIL 2025 RELATIVES AUX MESURES DE GEL ET/OU DE SAISIE DES FONDS ET DES BIENS DANS LE CADRE DE SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES

Table des matières

I. Introduction....3

II. Références légales et réglementaires....3

III. Définitions....3

IV. Sanctions financières ciblées – Liste récapitulative des sanctions de l'ONU……..….8

IV.1. Mécanisme de consultation des listes de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies…….……..……....8

IV.2 Mécanismes de notification aux institutions assujetties……..... 8

IV.3 Demande d'assistance à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier....8

IV.4 Obligations des institutions assujetties....9

IV.4.1 Gel et saisie immédiats des fonds par les institutions assujetties..... 9

IV.4.2 Examen régulier des listes de sanctions..... 9

IV.4.3 Vérification lors de l'établissement d'une nouvelle relation d'affaires ……...10

IV.4.4 S'abstenir de fournir des services financiers ou des ressources économiques.....10

IV.4.5 Autoriser l'ajout d'intérêts et de profits aux fonds gelés 10

IV.4.6 Levée du gel des fonds 10

IV.4.7 Notification de l'organe spécialisé et de la Commission Bancaire.....10

IV.5 Établir des contrôles et des procédures internes 11

IV.5.1 Obligations des institutions assujetties en matière de politiques et de contrôles interne 11

IV.5.2 Coopération avec les autorités compétentes.....12

IV.5.3 Respect des droits des tiers de bonne foi.....12

IV.6 Gestion des cas de gel de fonds en raison de noms similaires.....12

IV.7 Procédure d'introduction d'une demande de radiation.....12

IV.8 Procédures de transfert et de dépôt des fonds gelés et/ou saisis.....13

IV.8.1 Mesures relatives à la gestion des fonds gelés et/ou saisis.....13

IV.8.2 Procédures de paiement 13

V. Application des sanctions financières ciblées « Liste nationale » 14

V.1 Mécanisme de consultation de la liste nationale.....14

V.2 Mécanismes de notification aux institutions assujetties 15

V.3 Demande d'assistance de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier.....15
V.4 Obligations des institutions assujetties.....16
V.4.1 Gel et saisie immédiats des fonds par les institutions assujetties.....16
V.4.2 Examen régulier de la liste nationale.....16
V.4.3 Vérification lors de l'établissement d'une nouvelle relation d'affaires.....16
V.4.4 Interdiction de fournir des ressources économiques ou des services financiers.....17
V.4.5 Autoriser l'ajout d'intérêts et de profits aux fonds gelés.....17
V.4.6 Levée du gel des fonds 17
V.4.7 Notification de la Commission, de l'Organe spécialisé et de la Commission Bancaire.17
V.5 Établir des contrôles et des procédures internes.....18
V.5.1 Obligations des institutions assujetties en matière de politiques et de contrôles internes 18
V.5.2 Coopération avec les autorités compétentes.....19
V.5.3 Respect des droits des tiers de bonne foi.....19
V.6 Mesures relatives à la gestion des fonds gelés et/ou saisis.....19
V.6.1 Procédures de transfert et de dépôt des fonds gelés et/ou saisis.....19
V.6.2 Procédures d'introduction d'une demande de radiation.....20
V.6.3 Traitement des demandes de levée du gel et/ou de la saisie en raison de la similitude des noms.....20
V.6.4 Demandes de radiation ou de levée du gel et/ou de la saisie.....21
VI. Déclaration à la Commission Bancaire.....21
VII. Exemples de gel de fonds et/ou de biens et d'interdiction de fournir des services financiers.....21
VIII. Méthodes et indicateurs de risque pour le financement de la prolifération des armes de destruction massive.....21
VIII.1 Exemples de méthodes utilisées pour financer la prolifération des armes de destruction massive.....21
VIII.2 Indicateurs de risque pour le financement de la prolifération des armes de destruction massive.....22
a. Indicateurs liés aux clients.....22
b. Indicateurs liés aux activités des clients.....23
c. Indicateurs géographiques.....24
d. Indicateurs relatifs aux documents commerciaux.....24
e. Indicateurs liés aux expéditions et au financement du commerce.....24
IX. Sanctions.....25
X. Dispositions finales.....21

I. Introduction

Les présentes lignes directrices sont publiées dans le cadre de mesures de sensibilisation et d'orientation à l'intention des institutions assujetties. Elles ont pour but d'assurer le respect effectif des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.

Ces lignes directrices intègrent les exigences énoncées dans les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), en particulier les recommandations 6 et 7, qui ont trait au gel et/ou à la saisie des fonds et des biens dans le cadre de l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sanctions financières ciblées.

II. Références légales et réglementaires

- Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386, correspondant au 8 juin 1966, portant code pénal, modifiée et complétée ;
- Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425, correspondant au 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée ;
- Loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
- Décret exécutif n° 22-36 du 4 janvier 2022, définissant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier ;
- Décret exécutif n° 25-101 du 12 ramadhan 1446, correspondant au 12 mars 2025, relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-102 correspondant au 12 ramadhan 1446, correspondant au 12 mars 2025, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
- Décret exécutif n° 25-103, correspondant au 12 ramadhan 1446, correspondant au 12 mars 2025, fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent ;
- Règlement de la Banque d'Algérie n°24-03 du 18 moharram 1446, correspondant au 24 juillet 2024, relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

III. Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, les termes suivants sont définis comme suit:

- **Liste récapitulative des sanctions** : Liste reprenant l'identité complète des personnes et les informations relatives à toutes les entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en rapport avec le terrorisme, son financement et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et son financement, y compris les listes du conseil de sécurité pertinentes.

- **Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité** : Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies sur la lutte contre le terrorisme et son financement et sur la lutte contre la prolifération et le financement des armes de destruction massive et, en particulier, les résolutions suivantes :
    - Résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaïda et Daech et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés ;
    - Résolution 1988 (2011) concernant les Talibans et les autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés ;
    - Résolution 1718 (2006), Résolution 1737 (2006), Résolution 1874 (2009), Résolution 2087 (2013), Résolution 2094 (2013), Résolution 2231 (2015), Résolution 2270 (2016), Résolution 2321 (2016), Résolution 2356 (2017), ainsi que toutes les résolutions pertinentes actuelles et ultérieures.
- **Organes compétents du Conseil de Sécurité** : Comités des sanctions du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, créés par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) contre l'Etat islamique en Irak et au Levant (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités associés, le comité créé par la résolution 1988 (2011) concernant les Talibans, le comité créé par la résolution 1718 (2006) et le comité créé par la résolution 2231 (2015), ainsi que d'autres comités pertinents. Cela inclut également le Conseil de sécurité lui-même, lorsqu'il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, pour imposer des sanctions financières ciblées visant à lutter contre le terrorisme et son financement, ainsi qu'à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et leur financement.
- **Liste nationale** : Liste nationale des individus et entités terroristes, établie en vertu de l'article 87 bis 13 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.
- **La Commission** : La Commission de classification des personnes et entités terroristes, créée en vertu de l'article 87 bis 13 du Code pénal.
- **Bureau du médiateur** : Organe créé en vertu de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour recevoir et examiner les demandes de radiation des personnes et entités inscrites sur la liste des sanctions contre le Levant (Daech) et Al-Qaïda.
- **Point focal** : Centre créé par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur les listes du Conseil de sécurité, à condition qu'ils n'aient pas été inscrits par le Comité de suivi des sanctions contre ISIL (Daech) et Al-Qaïda.
- **Entité** : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous peine des dispositions de l'article 87 bis du code pénal.
- **Immédiatement et sans délai :** Action rapide pour entamer les procédures prévues par le décret exécutif n°25-101, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations unies liées au terrorisme et à son financement ou au financement de la prolifération des armes de destruction

massive et, dans tous les cas, ce délai est fixé à (24) heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.

- **Sanctions financières ciblées :** Gel et/ou saisie des avoirs et interdiction à fin d'empêcher que des fonds ou autres avoirs soient mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.
- **Interdiction d'effectuer des transactions** : Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec des tiers, tout type de fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes, ou de fournir ou de recevoir ou d'entrer en transaction financière avec des personnes, ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou avec des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions, ou tout type de fonds, de services financiers ou autres services connexes pour des personnes ou des entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions.

- Chargés d'exécution :

• Services centraux de l'Etat, organismes et administrations publics concernés;

• Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

• Les autorités de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des banques, des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

• Les associations ;

• Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national qui peut être en possession de fonds ou qui fournit des services financiers ou autres en relation avec des personnes et/ou des entités dont les noms figurent sur la liste récapitulative des sanctions.

- **Organe spécialisé :** La Cellule de Traitement du Renseignement Financier, prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
- **- Gel et/ou saisie :** Interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou tout autre moyen de paiement ou le fait d'assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ou contrôlés par elles pendant la durée de l'inscription.
- **Fonds :** Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques, comprenant :

• **Fonds et biens :** Ensemble des fonds et biens définis à l'article 4 de la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie ;

• **Fonds ou autres actifs** : Tous les actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autres revenus provenant de ces fonds ou d'autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d'être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services.

- **Ressources économiques :** Actifs de toute nature, qu'ils soient matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Il s'agit notamment de terrains, de bâtiments et d'autres actifs immobiliers ; l'équipement tel que les appareils, les logiciels, les outils, la machinerie, le mobilier, les installations et les installations ; navires, aéronefs, véhicules et marchandises ; ainsi que des œuvres d'art, des biens culturels, des artefacts, des bijoux, de l'or, des pierres précieuses, du charbon, des produits pétroliers, des raffineries et des matériaux connexes. Il couvre également les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois et d'autres matériaux et produits naturels ; armes et matériaux connexes ; les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ou d'armes non conventionnelles ; et tous les produits de la criminalité, y compris ceux provenant de l'agriculture, de la production et du trafic illégaux de stupéfiants ou de leurs dérivés. De plus, il comprend des brevets, des marques de commerce, des droits d'auteur et d'autres formes de propriété intellectuelle ; services d'hébergement Web ; services de publication en ligne ou ceux qui s'y rapportent. Les ressources économiques englobent également les biens mis à la disposition des personnes désignées au profit direct ou indirect, y compris pour financer leurs déplacements, leurs déplacements ou leur résidence, ainsi que les biens qui leur sont versés à titre de rançon.

  • **Ressources économiques** : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d'autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d'art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l'or, les pierres

précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d'explosifs ou d'armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris l'agriculture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d'invention, les marques, les droits d'auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d'hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.

- **Dépenses exceptionnelles** : Coûts des services publics et des services juridiques ou exclusivement, ceux réservés au paiement d'honoraires professionnels raisonnables au paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou au paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l'entretien des biens, des fonds, d'autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis.
- **Besoins nécessaires** : Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment ceux relatifs à l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et les frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l'eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles.
- **Bénéfices et intérêts dûs :** Montants dûs en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste.
- **Tiers de bonne foi :** Personne qui n'a pas elle-même fait l'objet d'enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l'inscription sur la liste récapitulative des sanctions et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objet de gel et /ou de saisie prévus par le le décret n°25-101.
- **Interdiction de voyager :** L'interdiction de quitter le territoire national pendant la durée de l'inscription sur la liste récapitulative des sanctions de l'ONU.

  L'interdiction de voyager peut également inclure une interdiction d'entrée sur le territoire national pour les étrangers.
- **Institutions assujetties :** Banques, établissements financiers et services financiers d'Algérie Poste.

IV. Sanctions financières ciblées – Liste récapitulative des sanctions de l'ONU

IV.1. Mécanisme de consultation des listes de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Toutes les institutions assujetties sont tenues de consulter régulièrement et en permanence la Liste récapitulative des sanctions des Nations unies par l'une des sources suivantes :

- Le site officiel de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier : http://www.mf-ctrf.gov.dz
- Le site officiel du Conseil de Sécurité des Nations Unies : https://www.un.org/securitycouncil

La consultation et la vérification quotidiennes de ces sites sont obligatoires, y compris les week-ends et jours fériés.

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier veille à ce que les mises à jour de la Liste récapitulative des sanctions de l'ONU soient immédiatement publiées sur son site officiel. Sans préjudice des autres procédures de notification légalement établies, la publication de la Liste récapitulative des sanctions de l'ONU sur le site officiel de la Cellule de traitement du renseignement financier, est considérée comme une notification formelle aux institutions assujetties, pour engager immédiatement des mesures de gel et/ou de saisie des avoirs et des biens des personnes, groupes, institutions et entités inscrits sur la liste, et prendre les mesures nécessaires pour interdire leurs activités.

IV.2. Mécanismes de notification aux institutions assujetties

Toutes les institutions assujetties sont tenues de s'inscrire sur le site web officiel de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), en utilisant leurs propres adresses e-mail.

Ces adresses e-mail seront utilisées pour recevoir des notifications officielles concernant :

- L'inscription de noms sur la liste récapitulative des sanctions ;
- Toute mise à jour de la liste, y compris les modifications, les ajouts ou les suppressions.

Ces mesures sont essentielles pour assurer la fluidité des notifications et des mises à jour entre la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et les institutions assujetties.

IV.3. Demande d'assistance à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier

Les institutions assujetties peuvent demander une assistance directe à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, lorsque cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel et/ou de saisie et pour suivre les mises à jour.

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier fournit l'appui et les conseils nécessaires pour assurer le plein respect des mesures requises. Pour ce faire, des canaux de communication spécifiques sont mis à la disposition des institutions assujetties.

En outre, la cellule de traitement du renseignement financier prend toutes les mesures juridiques nécessaires pour traiter les questions soulevées par les institutions assujetties lors de la mise en œuvre des obligations liées aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

IV.4. Obligations des institutions assujetties

IV.4.1. Gel et saisie immédiats des fonds par les institutions assujetties

Dès la publication de la Liste récapitulative des sanctions ou de toute mise à jour de celle-ci, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications sur le site officiel de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), les institutions assujetties sont tenues immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds appartenant aux personnes ou entités figurant sur la liste et d'interdire toute activité qui leur est liée.

Ces mesures sont mises en œuvre immédiatement, sans délai et sans préavis, y compris les jours fériés et les week-ends, afin d'assurer l'exécution continue des décisions. Il s'agit notamment d'empêcher les personnes ou entités inscrites sur la liste d'utiliser, d'aliéner ou d'accéder de quelque manière que ce soit aux fonds gelés ou saisis.

IV.4.2 Vérification régulière des listes de sanctions

Les institutions assujetties doivent vérifier, en permanence et de manière continue, si les personnes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions font partie de leurs clients, ou usagers, ou ont des fonds en leur possession.

Si un client, son mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste, l'institution assujettie doit geler et/ou saisir immédiatement, sans délai et sans préavis, les avoirs détenus par les personnes ou entités figurant sur la liste, interdire toute transaction avec celles-ci et mettre fin à toute opération connexe, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la Commission Bancaire doivent en être informées immédiatement, sans délai et sans préavis.

En conséquence, les institutions assujetties sont tenues de vérifier régulièrement la liste récapitulative des sanctions et de procéder à des contrôles approfondis des noms figurant sur la liste.

IV.4.3 Vérification lors de l'établissement d'une nouvelle relation d'affaires

Lorsqu'elles établissent une relation d'affaires avec de nouveaux clients ou réalisent une transaction financière occasionnelle, les institutions assujetties vérifient que ces clients, leurs mandataires éventuels ou les bénéficiaires de la transaction ne figurent pas parmi les personnes ou entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.

Si le client ou le bénéficiaire figure sur la liste, l'institution assujettie s'abstient immédiatement, sans délais et sans préavis, d'effectuer l'opération et gèle et/ou saisit les fonds reçus pour effectuer l'opération. La Commission Bancaire et la Cellule de Traitement du Renseignement Financier sont informées de la tentative immédiatement, sans délais et sans préavis.

IV.4.4 S'abstenir de fournir des services financiers ou des ressources économiques

Les institutions assujetties doivent s'abstenir totalement de fournir des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou d'autres services connexes au profit de personnes ou d'entités figurant sur la liste, directement ou indirectement, entièrement ou en collaboration avec d'autres parties, ainsi que des fonds obtenus ou générés par des fonds appartenant à des personnes ou entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles, directement ou indirectement, au profit de personnes et entités inscrites sur la liste et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ainsi qu'au profit de parties agissant au nom ou sur instruction des personnes ou des entités inscrites sur la liste, sauf autorisation ou délégation délivrée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

IV.4.5 Autoriser l'ajout d'intérêts et de profits aux fonds gelés

Les institutions assujetties doivent permettre que les intérêts, profits ou paiements accumulés soient crédités sur les comptes gelés, à condition que ces fonds restent soumis aux mêmes dispositions de gel.

IV.4.6 Levée du gel des fonds

Lorsqu'une personne ou une entité est radiée de la liste récapitulative des sanctions, le gel et/ou la saisie de ses fonds doivent être levés immédiatement, sans délai et sans préavis de la même manière.

Les transactions sur les fonds qui ont été exemptés de gel et/ou de saisie peuvent être autorisées dès réception d'une notification à cet effet.

IV.4.7 Notification de l'organe spécialisé et de la Commission Bancaire

Les institutions assujetties notifient immédiatement et sans délai, dans les 24 heures suivant le gel et/ou la saisie, à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et à la Commission Bancaire le montant et/ou la description des fonds gelés et/ou saisis, la nature de ces fonds, ainsi que la date et l'heure du gel et/ou de la saisie.

Les institutions assujetties informent également la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la Commission Bancaire, dans un délai n'excédant pas 05 jours, des cas suivants :

- s'il s'avère que l'un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, figure sur la liste récapitulative des sanctions ;
- s'il est soupçonné que l'un de leurs clients anciens ou actuels, leurs mandataires ou leurs bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lesquels ils ont traité, est inscrit sur la liste récapitulative des sanctions ;
- toute tentative de transaction avec une personne ou une entité inscrite sur la liste récapitulative des sanctions et les mesures prises à cet égard ;
- les informations concernant les fonds dont le gel et/ou la saisie ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures prises à cet égard et toutes autres informations pertinentes pour la décision d'inscription sur la liste récapitulative des sanctions ;
- le gel et/ou la saisie n'a pas pu être levé en raison de la similitude des noms ou pour insuffisance d'informations disponibles ou accessibles.

IV.5 Établir des contrôles et des procédures internes

Les institutions assujetties élaborent et mettent en œuvre des contrôles et des procédures internes, pour garantir le respect rapide et effectif des obligations découlant de la mise en œuvre des procédures relatives à l'inscription de noms sur la liste récapitulative des sanctions. Ces procédures comprennent des instructions claires pour le contrôle des activités financières et la vérification de l'identité des clients afin de s'assurer qu'ils ne sont pas associés à des personnes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions.

IV.5.1 Obligations des institutions assujetties en matière de politiques et de contrôles internes

Les institutions assujetties prennent les mesures suivantes pour garantir le respect des obligations légales et réglementaires :

- La mise en place d'un contrôle interne visant à assurer le respect des obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- L'adoption de politiques interdisant aux employés de divulguer des renseignements liés aux procédures de gel et/ou de saisie, conformément aux lois et règlements applicables ;
- La désignation d'un correspondant auprès de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, qui sera chargé de traiter les demandes émanant du Comité de Suivi des Sanctions Internationales Ciblées, de la CTRF et des autorités compétentes, tout en veillant à la confidentialité des correspondances,

- Coopération efficace avec le comité de suivi des sanctions internationales ciblées, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et les autorités compétentes pour vérifier l'exactitude des informations fournies.

Dans le cas de noms similaires, si la similitude ne peut être confirmée avec les informations disponibles, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier est informée pour une analyse appropriée.

Une politique claire et stricte doit également être établie interdisant aux employés ou au personnel d'informer directement ou indirectement les clients ou d'autres parties que des mesures de gel, de saisie ou autres mesures connexes seront appliquées. Cette politique vise à préserver la confidentialité du processus et à prévenir toute tentative de dissimulation ou de manipulation de fonds ou de ressources économiques.

Plus les données disponibles sont détaillées, plus elles seront précises, cependant, il est important de noter qu'un grand nombre de noms communs peut augmenter la probabilité d'une correspondance. Par conséquent, l'existence d'une correspondance ne signifie pas nécessairement que la personne, l'entité ou le groupe fait l'objet de sanctions internationales ciblées. Il est donc nécessaire de vérifier si la correspondance est exacte ou s'il s'agit simplement d'un résultat positif non confirmé.

IV.5.2 Coopération avec les autorités compétentes

Les institutions assujetties sont tenues de coopérer pleinement avec le comité de suivi des sanctions ciblées, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la commission bancaire pour vérifier l'exactitude des informations fournies, et veiller à ce que les procédures requises soient effectivement appliquées. Cette coopération comprend la fourniture des documents et rapports nécessaires ainsi que la réponse rapide à toute requête ou demande formulée par ces autorités.

IV.5.3 Respect des droits des tiers de bonne foi

Il convient de s'assurer que toute action entreprise, en vertu de ces obligations, ne porte pas atteinte aux droits de tiers agissant de bonne foi conformément à la législation applicable.

IV.6 Gestion des cas de gel de fonds en raison de noms similaires

Les personnes ou entités dont le nom, le prénom ou la désignation sont similaires ou identiques à ceux de personnes, de groupes, d'organisations ou d'entités inscrits sur la liste du Conseil de sécurité, et dont les fonds ont été gelés et/ou saisis en conséquence, peuvent présenter une demande de levée du gel et/ou de la saisie à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, qui transmet rapidement cette demande au comité de suivi des sanctions financières ciblées pour examen.

IV.7 Procédure d'introduction d'une demande de radiation

Les personnes, groupes ou entités inscrits sur la liste du Conseil de sécurité peuvent présenter une demande de radiation à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier. La demande peut également être soumise directement par courrier électronique au Bureau du Médiateur ou au Point focal de l'ONU. La demande doit être

accompagnée de tous les documents et informations à l'appui. Dès réception, la CTRF transmettra rapidement la demande au comité de suivi des sanctions internationales ciblées pour examen.

IV.8 Procédures de transfert et de dépôt des fonds gelés et/ou saisis

Les institutions assujetties transfèrent les fonds gelés et/ou saisis, détenus sur des comptes bancaires et postaux au Trésorier central pour qu'il les consigne dans ses registres.

Ces fonds sont maintenus en consignation, dans les écritures du trésorier central, jusqu'à la levée du gel et/ou de la saisie ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire.

IV.8.1 Mesures relatives à la gestion des fonds gelés et/ou saisis

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier est tenue d'informer, immédiatement et sans délai, le Ministre chargé des finances de tout fonds gelés ou saisis qui lui ont été signalés par les institutions assujetties, afin de s'assurer que des mesures appropriées soient prises. Le ministre chargé des finances prend une ou plusieurs décisions, y compris, notamment, la désignation de l'entité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis, l'autorisation d'utiliser une partie des fonds pour couvrir les dépenses exceptionnelles ou les besoins nécessaires des personnes inscrites sur la liste et de leur famille, conformément aux procédures établies, et l'autorisation de payer les impayés relatifs aux contrats, conventions, accords ou obligations convenus avant l'imposition des sanctions, conformément aux procédures prévues.

L'autorisation accordée aux personnes d'utiliser une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis pour satisfaire leurs besoins nécessaires, ainsi que ceux des membres de leur famille et des personnes à leur charge, concerne la détermination de sommes d'argent pour payer certains types de charges, de frais et de redevances pour des services, notamment ceux liés à la nourriture, à l'habillement, les loyers ou hypothèques du domicile familial, les médicaments, les frais et dépenses de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurance obligatoire, l'eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication et certaines dépenses exceptionnelles.

En conséquence, il est interdit à toute personne ou à toute autre partie de fournir, directement ou indirectement, des fonds, d'autres actifs, des services financiers ou autres services connexes ou des ressources économiques, directement ou indirectement, aux personnes, entités et/ou groupes concernés ou à toute entité ou groupe qu'ils possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou à toute personne, groupe ou entité agissant en leur nom ou sur leurs instructions, sauf dans la mesure où ils sont autorisés à répondre à leurs besoins nécessaires.

IV.8.2 Procédures de paiement

Pour les personnes ou entités inscrites sur la liste, en vertu des résolutions 1718 (2006) ou 2231 (2015) du Conseil de sécurité, les paiements dus peuvent être effectués sous réserve d'une notification préalable aux organes compétents du Conseil de sécurité dix (10) jours avant la déclaration.

Pour les personnes, groupes, institutions et entités qui ont été inscrits sur la liste, conformément à la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité, et qui sont demeurés inscrits sur la liste après l'adoption de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité ou qui ont été inscrits sur la liste en vertu de celle-ci, le paiement est effectué dans les conditions suivantes :

- Les contrats ne doivent pas être liés à des activités interdites ou à des matériaux soumis à des restrictions en vertu de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et de toute résolution ultérieure,
- Interdire le versement du montant, directement ou indirectement, à la personne, au groupe ou à l'entité visé par les mesures énoncées au paragraphe 6 de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
- Notifier à l'avance aux organes compétents du Conseil de sécurité, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères, l'intention d'autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices ou des intérêts dus ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou la saisie de fonds, d'autres avoirs ou de ressources économiques, aux mêmes fins, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date d'autorisation.

Le paiement des bénéfices et intérêts dus au titre d'hypothèques ou de décisions judiciaires, en vertu de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et de toutes résolutions ultérieures et se rapportant à une période antérieure aux résolutions de l'ONU, est subordonné aux conditions suivantes :

- La preuve que l'hypothèque ou le jugement a été émis avant la date de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité ou de toute résolution ultérieure ;
- Préciser que le gage ou le jugement n'est au bénéfice d'aucune personne ou entité inscrite sur la liste de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité ou de toute résolution ultérieure, ni aucune autre personne ou entité désignée par les organes compétents du Conseil de sécurité établies en application de la résolution 1718 (2006) ;
- Informer préalablement, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité de l'intention d'autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dus ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, aux mêmes fins, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de l'autorisation.

V. Application des sanctions financières ciblées « Liste nationale »

V.1 Mécanisme de consultation de la liste nationale

Toutes les institutions assujetties sont tenues de consulter, régulièrement et en permanence, la liste nationale et ses mises à jour par ajout, suppression ou modification, par l'intermédiaire de l'une des sources suivantes :

- Site officiel de la Commission ;
- Site institutionnel de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (http://www.mf-ctrf.gov.dz) ;
- Publications au Journal Officiel.

Ces sites internet, ainsi que les publications au Journal officiel, doivent être consultés et vérifiés quotidiennement, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.

La commission et la Cellule de Traitement du Renseignement Financier veillent à ce que les mises à jour de la liste nationale des sanctions soient publiées, sans délai, sur leurs sites web institutionnels. Sans préjudice des autres méthodes juridiques établies pour la procédure de notification, la publication de la liste nationale des sanctions sur le site officiel de la cellule de traitement du renseignement financier, vaut notification aux institutions assujetties d'initier le gel et/ou la saisie des fonds et des biens des personnes, groupes, institutions et entités figurant sur cette liste et de prendre les mesures nécessaires pour interdire toute activité qui s'y rapporte.

V.2 Mécanismes de notification aux institutions assujetties

Toutes les institutions assujetties sont tenues de s'inscrire sur le site officiel de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et de fournir une adresse électronique pour recevoir les notifications relatives à l'inscription sur la liste et/ou aux mises à jour de la liste.

Ces adresses sont utilisées pour recevoir des avis officiels concernant :

- Inscription de noms sur la liste nationale ;
- Toute mise à jour de la liste, y compris les modifications, les ajouts ou les suppressions.

Ces procédures sont essentielles pour assurer la fluidité des notifications et des mises à jour entre la cellule de traitement du renseignement financier et les institutions assujetties.

V.3 Demande d'assistance de la cellule de traitement du renseignement financier

Les institutions assujetties peuvent, si nécessaire, demander l'assistance directe de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier pour assurer la mise en œuvre des mesures liées aux procédures de gel et de saisie et pour assurer le suivi des mises à jour.

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier fournit l'appui et les conseils nécessaires pour assurer le plein respect des mesures requises. Pour ce faire, elle fournit des canaux de communication spécifiques aux institutions assujetties.

La Cellule de Traitement du Renseignement Financier prend également toutes les mesures juridiques nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés par les institutions assujetties, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations liées à la liste nationale.

V.4 Obligations des institutions assujetties

V.4.1 Gel et saisie immédiats des fonds par les institutions assujetties

Une fois que la liste nationale ou toute mise à jour de celle-ci, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, sont publiées sur le site officiel de la commission et de la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, les institutions assujetties sont tenues de prendre des mesures immédiates pour geler ou saisir les fonds appartenant aux personnes ou entités inscrites sur la liste et d'interdire toute activité les concernant.

Ces mesures sont mises en œuvre immédiatement, sans délai et sans préavis, y compris pendant les jours fériés et les week-ends, afin d'assurer l'application continue et ininterrompue des résolutions. Ces mesures comprennent l'interdiction d'utiliser ou de disposer de quelque manière que ce soit des fonds gelés et/ou saisis, par les personnes ou entités figurant sur la liste.

V.4.2 Examen régulier de la liste nationale

Les institutions assujetties vérifient, en permanence et de manière continue, si les personnes ou entités figurant sur la liste nationale des sanctions figurent parmi leurs clients, leurs usagers ou détiennent des avoirs dont elles ont la garde. Si un client, son représentant ou le bénéficiaire effectif figure sur la liste nationale des sanctions, l'institution gèle ou saisit immédiatement, sans délai et sans préavis, les avoirs détenus par les personnes ou entités figurant sur la liste, interdit toute transaction avec elles et s'abstient d'effectuer toute opération connexe.

L'institution assujettie signale rapidement ces cas à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier à la Commission et à la Commission Bncaire, immédiatement, sans délai et sans préavis. Par conséquent, les institutions assujetties sont tenues de réexaminer régulièrement la liste nationale et de procéder à des vérifications approfondies des noms figurant sur la liste, y compris les nouveaux clients et les bénéficiaires effectifs potentiels.

Si l'examen des dossiers et des transactions des clients ne permet pas d'obtenir de correspondances, les institutions assujetties sont toujours tenues d'en informer la commission et la cellule de traitement du renseignement financier.

V.4.3 Vérification lors de l'établissement d'une nouvelle relation d'affaires

Lorsqu'elles établissent une relation d'affaires avec de nouveaux clients ou effectuent des transactions financières occasionnelles, les institutions assujetties vérifient que ces clients, leurs mandataires éventuels et les bénéficiaires effectifs ne figurent pas sur la liste nationale des sanctions.

S'il s'avère qu'un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste nationale des sanctions, l'institution assujettie s'abstient immédiatement d'exécuter l'opération et procède au gel et/ou à la saisie les fonds reçus destinés à l'opération. En outre, la Commission, la Commission Bancaire et la Cellule de Traitement du

Renseignement Financier seront informées immédiatement, sans délai et sans préavis, de cette tentative d'opération.

V.4.4 Interdiction de fournir des ressources économiques ou des services financiers

Il est interdit aux institutions assujetties de fournir des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou des services connexes à des personnes ou entités figurant sur la liste nationale des sanctions, que ce soit directement ou indirectement, intégralement ou conjointement avec d'autres parties, ainsi que des fonds provenant ou découlant de fonds détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités figurant sur la liste, au profit de personnes ou d'entités figurant sur la liste, d'entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, ainsi que de parties agissant au nom ou sous la direction de personnes ou d'entités figurant sur la liste. La fourniture de ces services n'est autorisée que s'il existe une licence ou une autorisation conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.

V.4.5 Autoriser l'ajout d'intérêts et de profits aux fonds gelés

Les institutions assujetties doivent permettre l'accumulation d'intérêts, de profits ou de tous paiements dus sur les comptes gelés, à condition que ces fonds restent soumis aux mêmes dispositions de gel que celles prévues par la réglementation applicable.

V.4.6 Levée du gel des fonds

Si le nom d'une personne ou d'une entité est radié de la liste nationale, le gel et/ou la saisie de ses fonds doivent être levés, immédiatement et sans délai, et dans les mêmes formes. Les fonds qui ont été exemptés du gel et/ou de la saisie pourront être traités immédiatement sur réception de la preuve d'une telle exemption.

V.4.7 Notification de la Commission, de l'Organe spécialisé et de la Commission Bancaire

Les institutions assujetties doivent notifier à la Commission, à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et à la Commission Bancaire, immédiatement et sans délai, c'est-à-dire dans les vingt-quatre (24) heures, la valeur et/ou la description des fonds gelés et/ou saisis, leur type, ainsi que la date et l'heure du gel et/ou de la saisie,

Les institutions assujetties doivent également informer, immédiatement et sans délai, la Commission, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la Commission Bancaire des cas suivants :

- Si des clients anciens ou actuels, leurs représentants légaux, des bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel avec lequel ils ont traité figurent sur la liste nationale,

- Il y a suspicion que l'un de leurs clients anciens ou actuels, représentants légaux, bénéficiaires effectifs ou tout client occasionnel figure sur la liste nationale,

- Toute tentative d'effectuer une transaction avec une personne ou une entité figurant sur la liste nationale et les mesures prises à cet égard,

- Le gel et/ou la saisie n'ont pas pu être levés en raison de similitudes dans les noms ou d'un manque d'informations disponibles ou accessibles,

- Informations relatives à la levée des fonds gelés et/ou saisis, y compris leur statut, leur nature, leur valeur, les mesures prises ou toute autre information pertinente pour la décision d'inscription sur la liste nationale.

V.5 Etablir des contrôles et des procédures internes

Les institutions assujetties sont tenues d'élaborer et de mettre en œuvre des contrôles et des procédures internes, afin de garantir le respect rapide et effectif des obligations découlant de la mise en œuvre des procédures liées à l'inscription sur la liste nationale. Ces procédures internes comprennent un système clair de surveillance des activités financières et de vérification de l'identité des clients afin de s'assurer qu'ils ne sont pas associés à des personnes ou à des entités figurant sur la liste nationale.

V.5.1 Obligations des institutions assujetties en matière de politiques et de contrôles internes

Les institutions assujetties doivent mettre en place les mesures suivantes pour garantir le respect des obligations légales et réglementaires :

- Contrôles internes visant à assurer le respect des obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- Des politiques interdisant aux employés de divulguer des renseignements relatifs aux procédures de gel et/ou de saisie, conformément aux lois et règlements applicables ;
- Désignation d'un correspondant auprès de la CTRF chargé de gérer les demandes de la commission, de la CTRF et des autorités compétentes, tout en assurant la confidentialité des correspondances,
- Coopération efficace avec la commission, la CTRF et les autorités compétentes pour vérifier l'exactitude des informations fournies.

En cas de similitude des noms et d'impossibilité de confirmer cette similitude avec les informations disponibles, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier doit être informée afin de procéder à l'analyse appropriée.

Des politiques claires et strictes doivent également être établies, afin d'interdire aux employés ou aux usagers d'informer directement ou indirectement les clients ou toute autre partie de l'application de mesures de gel, de saisie ou d'autres mesures connexes. Cette politique vise à maintenir la confidentialité des procédures et à prévenir toute tentative d'évasion ou de manipulation de fonds ou de ressources économiques.

Plus les données disponibles sont détaillées, plus elles sont précises. Cependant, il est essentiel de prendre en compte le fait qu'un grand nombre de noms communs peut augmenter la probabilité d'une correspondance. Ainsi, la présence d'une correspondance ne signifie pas nécessairement que la personne, l'entité ou le groupe

figure sur la liste nationale. Il est donc impératif de confirmer si cette correspondance est exacte ou simplement un faux positif.

V.5.2 Coopération avec les autorités compétentes

Les institutions assujetties s'engagent à coopérer pleinement avec la Commission, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la Commission Bncaire, pour vérifier l'exactitude des informations fournies et veiller à ce que les procédures requises soient effectivement appliquées. Cette coopération comprend la fourniture des documents et des rapports nécessaires, et la réponse immédiate à toute requête ou demande émise par ces entités.

V.5.3 Respect des droits des tiers de bonne foi

Il convient de s'assurer que les actions menées dans le cadre de ces obligations ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi, dans le respect de la législation en vigueur.

V.6 Mesures relatives à la gestion des fonds gelés et/ou saisis

La commission autorise les personnes inscrites sur la liste nationale à utiliser une partie de leurs fonds gelés ou saisis pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins des membres de leur famille et des personnes à leur charge, en plus des dépenses exceptionnelles soumises à la discrétion de la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties concernées.

Les personnes inscrites sur la liste nationale ou leurs représentants peuvent présenter des demandes d'autorisation d'utilisation d'une partie des fonds gelés et/ou saisis, si tous les documents et pièces nécessaires, ainsi qu'une indication détaillée des montants destinés à l'utilisation, sont inclus dans la demande.

La commission statue sur la demande dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date de réception de la demande et publie les modalités et procédures de soumission des demandes sur son site web officiel.

Si la demande est acceptée, la personne concernée en est informée par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, et l'entité détentrice des fonds gelés et/ou saisis est informée de la décision de la commission et doit prendre les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre, tout en notifiant la commission et la CTRF.

V.6.1 Procédures de transfert et de dépôt des fonds gelés et/ou saisis

Les institutions assujetties doivent transférer les fonds gelés et/ou saisis déposés sur des comptes bancaires et postaux au trésorier central pour qu'il les consigne dans ses registres.

Ces fonds restent sous la garde du trésorier central jusqu'à ce qu'une décision de levée du gel et/ou de la saisie soit rendue par la commission, ou qu'un jugement ou une décision définitive soit rendu pour les confisquer ou les restituer.

V.6.2 Procédures d'introduction d'une demande de radiation

La personne ou l'entité concernée peut, pour toute raison valable, demander à la commission de la radier de la liste nationale. Si la demande de radiation de la liste nationale est rejetée, la personne ou l'entité concernée peut présenter une nouvelle demande qui sera examinée lors de la première réunion suivante de la Commission.

La commission peut également révoquer une personne ou une entité de son propre chef, si les raisons de son inscription sur la liste nationale ne sont plus justifiées.

Les ayants droit d'une personne décédée inscrite sur la liste nationale, peuvent introduire une demande de radiation de la liste.

Les procédures de soumission des demandes de radiation sont publiées sur le site officiel de la Commission.

V.6.3 Traitement des demandes de levée du gel ou de la saisie en raison de la similitude des noms

Les personnes et entités dont le nom, le prénom ou la désignation sont similaires ou identiques à ceux des personnes et entités figurant sur la liste nationale dont les fonds ont été gelés et/ou saisis peuvent demander à la commission de lever le gel et/ou la saisie des fonds sous la même forme. Un tiers de bonne foi peut demander à la Commission de lever le gel et/ou la saisie des fonds gelés et/ou saisis.

Une demande de levée du gel et/ou de la saisie des fonds doit inclure les éléments suivants :

- L'identité complète de la personne ou de l'entité qui en fait la demande ;
- L'identification et l'emplacement exacts des fonds gelés et/ou saisis ;
- Tout document prouvant la similitude des noms, prénoms et/ou désignations ;
- Tous les documents prouvant le droit d'un tiers de bonne foi sur ces fonds.

S'il est vérifié que la personne ou l'entité concernée ne figure pas sur la liste nationale ou s'il est confirmé qu'il existe une concordance ou similitude réelle des noms, des titres ou des désignations, la Commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du demandeur.

La Commission statue sur la demande dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de sa notification. La décision de rejet de la demande est motivée et communiquée à l'intéressé dans les 72 heures suivant son émission.

S'il est vérifié qu'un tiers de bonne foi a des droits sur les fonds gelés et/ou saisis, la Commission ordonne la levée immédiate du gel et/ou de la saisie des fonds du demandeur. La commission statue sur la demande dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de notification.

La décision de rejet de la demande est motivée et communiquée à l'intéressé dans les 72 heures suivant son émission.

Un tiers de bonne foi peut renouveler cette demande, sur la base de motifs nouveaux, et la Commission statue sur celle-ci dans les formes et délais prévus à l'article 31 du décret exécutif n° 25-103. Les procédures de soumission des demandes de levée du gel et/ou de saisie des fonds gelés et/ou saisis sont publiées sur le site officiel de la commission.

V.6.4 Demandes de radiation ou de levée du gel et/ou de la saisie

La demande doit contenir les éléments suivants :

- L'identification de la partie qui demande la radiation ou la levée du gel et/ou de la saisie ;
- L'identité complète des personnes, des groupes ou des entités dont les noms doivent être retirés ou dont les gels de fonds doivent être levés ;
- Le justificatif de la demande de radiation ou de l'extinction des motifs d'inscription sur la liste nationale.

VI. Déclaration à la Commission Bancaire

Conformément à la réglementation applicable, les institutions assujetties doivent déclarer, immédiatement et sans délai, à la Commission Bancaire les mesures de gel et/ou de saisie de fonds et d'autres biens, ainsi que leur levée conformément au formulaire joint aux présentes lignes directrices.

La déclaration comporte des informations sur les clients actuels, anciens, occasionnels et potentiels identifiés comme conformes aux listes récapitulative et nationale.

VII. Exemples de gel de fonds et/ou de biens et d'interdiction de fournir des services financiers

Les mesures de gel et/ou de saisie de fonds et/ou de biens, ainsi que d'interdiction de la fourniture de services financiers, peuvent inclure diverses procédures visant à empêcher les personnes, groupes ou entités sanctionnés d'accéder à leurs avoirs et d'effectuer des transactions financières. Ces mesures sont les suivantes :

- Empêcher tout mouvement ou transaction sur les comptes existants, geler immédiatement leurs soldes et empêcher leurs titulaires d'utiliser leurs comptes pour effectuer des retraits ou pour effectuer toute autre opération ;
- Empêcher la cession ou le transfert de toute somme à partir d'un portefeuille de paiement électronique dont le titulaire est une personne, un groupe de personnes ou une entité figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou sur la liste nationale ;
- S'abstenir de débourser tout solde de prêt préalablement approuvé à un client qui est devenu une personne, un groupe ou une entité figurant sur la liste récapitulative des sanctions ou sur la liste nationale.

VIII. Méthodes et indicateurs de risque pour le financement de la prolifération des armes de destruction massive

VIII.1 Exemples de méthodes utilisées pour financer la prolifération des armes de destruction massive

- Utilisation de sociétés écrans et de structures de propriété complexes pour

dissimuler l'identité des bénéficiaires effectifs, en particulier dans les pays où la réglementation sur la création de sociétés est faible ou opaque ;
- Utilisation d'institutions financières étrangères pour effectuer des transactions, en particulier lorsque les institutions financières du pays sanctionné n'ont pas de comptes correspondants ou de relations avec des banques étrangères ;
- Conserver des fonds ou des avoirs sur des comptes bancaires à l'étranger, en particulier dans des pays non liés aux pays sanctionnés, afin de faciliter le commerce international ;
- Prétendre résider dans des pays à faible risque afin de structurer des transactions d'apparence légitime, souvent en exploitant les infrastructures financières de pays voisins non sanctionnés ;
- Exploiter les réseaux commerciaux et maritimes des pays voisins pour obtenir un accès indirect au système financier mondial, en utilisant leurs relations commerciales avec les pays non sanctionnés.

VIII.2 Indicateurs de risque pour le financement de la prolifération des armes de destruction massive

a. Indicateurs liés aux clients

- Similitude des données des clients avec celles de personnes, de groupes ou d'entités inscrits sur les listes de sanctions ou associés à des activités de financement illicites ;

- Demande d'émission d'une lettre de crédit par un nouveau client alors que l'autorisation d'ouvrir le compte du client est en cours ;

- Implication du client dans la fourniture, la livraison, la vente ou l'achat de biens à double usage ou stratégiques, notamment dans les pays à haut risque ;

- Implication d'une organisation faîtière dans un pays où il existe des inquiétudes quant à la prolifération des armes de destruction massive ;

- Incohérence de l'activité du client avec ses données professionnelles ou avec la nature de son travail ;

- Fourniture d'informations ambiguës, inexactes ou incomplètes concernant la transaction ;

- Activité d'une petite entreprise ou d'un courtier en dehors de son domaine habituel ;

- Utilisation de structures complexes pour dissimuler d'autres parties, telles que des sociétés écrans ou des intermédiaires ;

- Une personne ou sa contrepartie a déclaré exercer une activité commerciale, alors que ses opérations indiquent qu'elle se livre à des activités de transfert d'argent non autorisées ;

- L'adresse du client ou du destinataire est associée à des personnes, groupes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions ou ayant des antécédents de violations du contrôle des exportations ;

- Implication d'une personne associée à un pays ayant des préoccupations en matière de prolifération d'armes de destruction massive, ou manipulation d'équipements complexes sans expertise technique ;

- Un client affilié à un organisme militaire ou de recherche dans une juridiction à haut risque de prolifération d'armes de destruction massive.

b. Indicateurs liés aux activités des clients

- Transactions portant sur des biens à double usage, des biens sensibles liés à la prolifération des armes de destruction massive ou des biens militaires, avec ou sans licence ;

- L'utilisation de sociétés écrans potentielles dans la transaction, en particulier des sociétés disposant de peu de capital par rapport à la taille de la transaction ;

- Les transactions dans des pays présentant des risques de prolifération des armes de destruction massive ou impliquant des entités dirigées par des individus associés à ces pays ;

- Une transaction qui démontre un lien entre des représentants de l'entreprise qui échangent des biens pour contourner tout contrôle ;

- Complexité inhabituelle ou utilisation inhabituelle de produits financiers dans la transaction ;

- Itinéraires maritimes complexes ou processus de transfert d'argent compliqués sans justification claire ;

- Présence d'instructions ou d'opérations sur le compte pour payer ou transférer des fonds à des parties non mentionnées dans la lettre de crédit initiale ou tout autre document lié à l'opération ;

- Changements fréquents ou soudains de membres du conseil d'administration ou d'agents autorisés, sans explication claire ;

- Les opérations portant sur des biens provenant d'un pays autre que le pays destinataire final autorisé ;

- Changements soudains dans le processus de transfert d'argent ;

- Présence de processus de virement bancaire inexpliqués ou complexes ;

- Incohérences entre les informations contenues dans les documents commerciaux et les flux financiers, telles que les divergences dans les noms, les sociétés, les adresses, etc.

c. Indicateurs géographiques

- L'implication de personnes ou d'entités situées dans des pays associés au financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

- Transactions à destination de pays contribuant au financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

- Implication d'entreprises ou de particuliers dans des pays présentant des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou les contrôles à l'exportation/importation.

d. Indicateurs relatifs aux documents commerciaux

- L'implication injustifiée de tiers dans l'opération ;

- Réception de la transaction par une autre compagnie maritime ;

- Incohérences entre les informations financières contenues dans les documents et les flux financiers réels ;

- La valeur d'expédition des documents est inférieure aux frais d'expédition.

e. Indicateurs liés aux expéditions et au financement du commerce

- Présence de documents ou de déclarations falsifiés ou frauduleux ;

- Mention dans le document d'expédition que la société de transport est la destination finale du produit ;

- Expédition de marchandises incompatibles avec la configuration géographique habituelle des échanges ;

- Détourner la voie de transmission ou utiliser une voie circulaire dans le cadre de transactions financières ;

- Utilisation d'une route maritime à travers un pays dont les lois sur le contrôle des exportations sont laxistes ;

- Expédition de marchandises incompatibles avec le niveau technologique du pays de destination ;

- Valeur déclarée de la cargaison inférieure aux frais d'expédition ;

- Description non précisée ou trompeuse des marchandises dans des documents commerciaux ou financiers.

IX. Sanctions

Sans préjudice des poursuites pénales, le non-respect par les institutions assujetties des sanctions financières ciblées, liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, donne lieu à des sanctions administratives.

X. Dispositions finales

Les présentes lignes directrices abrogent et remplacent les lignes directrices n° 01/2024 du 26 août 2024, relatives aux mesures de gel et/ou de saisie de fonds et de biens dans le cadre des sanctions financières ciblées.

Le Président de la Commission bancaire

Annexe N°01 – Ligne directrice N°01-2025 de la Commission Bancaire

Date de déclaration :	

NOM DE L'ETABLISSEMENT ASSUJETTI DECLARANT			
PERSONNE DE CONTACT (Correspondant CTRF)	**FONCTION**	**NUMÉRO DE TÉLÉPHONE**	**ADRESSE EMAIL**

اللجنة المصرفية اللجنة المصرفية اللجنة المصرفية

Annexe N°02 – Ligne directrice N°01-2025 de la Commission Bancaire

DECLARATION DES MESURES DE GEL ET/OU DE SAISIE DANS LE CADRE DES SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES																
N° D'ORDRE	TYPE DE DÉCLARATION (Gel et/ou saisie-levée du gel et/ou de saisie)	NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE/ NOM DE L'ENTITE OU DU GROUPE FAISANT L'OBJET DE LA MESURE DE GEL ET/OU DE SAISIE	ADRESSE	DATE DE NAISSANCE (OU N° IMMATRICULATION POUR LES PERSONNES MORALES)	NATURE DE LISTE (Liste récapitulative des sanctions-Liste nationale)	NUMERO DE RESOLUTION	SUJETS (Personne, Entité ou Groupe)	TYPE DE PERSONNE (Client-Mandataire-Bénéficiaire effectif)	CATEGORIE DU COMPTE BANCAIRE GELÉ	N° DU COMPTE BANCAIRE GELÉ	TYPE D'OPERATION	MONTANT	DEVISE	DATE D'EXECUTION DU GEL ET/OU SAISE	HEURE	OBSERVATIONS*
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
.....																

* Veuillez indiquer si c'est une opération occasionnelle, client existant, ancien client, ancien client occasionnel ainsi que faux positif gelé

اللجنة المصرفية اللجنة المصرفية اللجنة المصرفية